

**1. Abone Bilgileri**

Ad-Soyad	Hacı Murat Balcı	İl/İlçe:	Tokat/MERKEZ
T.C. Kimlik No	36346602448	Adres:	KÜMBET MAH. SÜREYYABEY CAD. NO: 6 DAİRE: 10 P.K.:
İrtibat Tel.	() -		60200 MERKEZ/TOKAT MERKEZ
GSM No	50532***40		
Müşteri No	3726040		
E-posta	roboturx@gmail.com	Posta Kodu:	60100
		BBK:	31017091

2. Tercihler ve Onaylar

Fatura Tercihleri	Faturamın SMS ile gönderilmesini istiyorum
Ayrıntılı Fatura	Ayrıntılı Fatura istemiyorum
Güvenli İnternet	Güvenli internet profilini tercih etmiyorum.

3. Ödeme Şekli

Diğer

4. Bilgilendirme ve Onaylar

Kişisel verilerimin işlenmesine izin vermiyorum.

TurkNet'in benimle e-posta, telefon ve SMS yoluyla ürün ve hizmetlerini tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişime geçmesine izin vermiyorum.

SN.Hacı Murat Balcı, 7444824 nolu hizmetinize yönelik aboneliğiniz için Kimliğinizi E-Devlet üzerinden İnternet Bankacılığı yöntemi ile giriş yaparak, 2024-01-17 10:50:17de onayladınız.

5. Paket Ad ve İçeriği: OZGUR İLETİŞİM

Hız	100 Mb/saniye'ye kadar	Paketinize tanımlanan en yüksek hız.
	102 Mb/saniye'ye kadar	Bu hıza kadar altyapınızın izin verdiği en yüksek hız.
Taahhüt*	YOK	İstediğiniz zaman cayma bedeli ödemededen ayrılabilirsiniz!
AKN	YOK	Hızınız düşmeden istediğiniz kadar internet!
Kota	YOK	Ekstra ücret ödemededen istediğiniz kadar internet!

* Aboneye zorunlu süre şartı koşulmadan taahhütsüz sunulur.

6. ÜCRETLER:**Aylık Ücretler**

Özgür İletişim**	299,9	TL
Statik IP Bedeli	0,00	TL
Ayrıntılı Fatura Bedeli	0,00	TL
Telefon Hizmeti Bedeli	0	TL
SmartyFi Akıllı Wifi	0,00	TL

Bir Seferlik Ücretler

Kurulum Hizmeti Bedeli	0,00	TL
------------------------	------	----

Toplam Aylık Ücretler	299,9	TL/ay	Toplam Bir Seferlik Ücretler	0,00	TL
-----------------------	-------	-------	------------------------------	------	----

**Özgür İletişim paketinde internet hizmeti sunulmaktadır. Abone ayrıca telefon hizmeti almak isterse Telefon Hizmeti Talep Formunu doldurup TURKNET'e iletmelidir. Telefon hizmetinin güncel kapsamını görmek için lütfen <https://turk.net/her-yone-1000-dakika/> adresini ziyaret edin. Faturalama internet hizmetinin aktif olmasıyla başlar.

7. KAMPANYA BİLGİLERİ: Özgür İletişim 100

Beğenmezseniz paranız iade kampanyası web sitesinden ve çağrı merkezinden yapılan bireysel başvurularda geçerlidir. Bu kampanyadan yeni TurkNet abonesi olacak tüketici niteliğini taşıyan bireysel kullanıcılar yararlanabilir. Abonenin aktivasyon tarihinden itibaren 30. güne kadar aboneliğini iptal etmek istemesi halinde tahsil edilen ilk fatura bedeli, yazılı iptal talebinin TurkNet'e ulaşmasına müteakip feshin işleminin gerçekleştirildiği tarihten 15 gün içerisinde abonenin ödemeyi yaptığı kredi/banka kartına ya da IBAN numarasına iade edilir. Müşteri eğer ilk 30 günden sonra hizmetini iptal etmek isterse Kurulum Hizmeti'nin kalan iki taksidi kendisinin son faturasına eklenir ve müşteri son iki taksidin ücretini TurkNet'e ödemekle yükümlüdür. Başka operatörden geçişlerde abonelik evrakı TurkNet personeli tarafından abonenin adresine götürülüp imza karşılığı teslim alınır. Evine ilk defa internet veya telefon hizmeti alacak abonelerin evrakları kurulum sırasında TurkNet personeli tarafından götürülüp, imza karşılığı teslim alınır. Evde internet veya telefon hizmeti bulunmadan yapılan aboneliklerde kurulum hizmet sunulur. Kurulum hizmetinin bedeli tüm vergiler dahil kredi kartı veya banka kartı ile 600 TL'dir. Kurulum ücreti faturaya 3 ay boyunca eşit taksitler olarak yansıtılacaktır. Özgür İletişim 100 kapsamında, altyapının uygunluğuna ve mesafeye bağlı olarak 100 Mb/s'e kadar download hızı sunulur. Özgür İletişim 100 hizmeti için VDSL uyumlu modem gerekmektedir.

8. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve KONUSU

TurkNet Bireysel Hizmetler Taahhütsüz Abonelik Sözleşmesi (Sözleşme), Fulya Mahallesi Büyükdere Cad. Torun Center A Blok No:74 A/89 Şişli/İstanbul adresinde mukim TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş. (TurkNet) ile Abone arasında yukarıda yer alan "Paket Ad ve İçeriği" dahilinde elektronik haberleşme ve katma değerli hizmetleri aşağıdaki şartlar çerçevesinde sunmak üzere düzenlenmiştir.

9. BAŞVURU, AKTİVASYON, DESTEK VE KULLANIM ESASLARI**9.1. Başvuru Belge ve Koşulları:**

Abonenin elektronik ortamda onayladığı takdirde, ilgili evrak, kimlik fotokopisini ve gerekiyorsa hat devriyle ilgili belgeleri eksiksiz iletmesi ile yaptığı başvuru üzerine TurkNet hizmet tesisi için çalışmaya başlar ve altyapı uygunsa 30 gün içerisinde tamamlar.

Abone'nin Sözleşme'yi yazılı kurması halinde, Sözleşme'nin imzalı bir kopyasını, kimlik fotokopisini ve gerekiyorsa hat devriyle ilgili belgeleri eksiksiz iletmesi ile yaptığı başvuru üzerine TurkNet hizmet tesisi için çalışmaya başlar ve altyapı uygunsa 30 gün içerisinde tamamlar.

Hizmet tesisi daha uzun süreceksa Abone'den onay alır; aksi halde Sözleşme kendiliğinden fesholur. **Abone, bina içi kablolanmanın uygun olmasını, aksi kararlaştırılmamışsa gerekli cihazların hazır olmasını sağlamak zorundadır.**

9.2. İnternet Hizmetine Özel Koşullar:

9.2.1. Hizmetin fiilen sunulması, Abone'nin hizmet almak istediği adresteki ortak dağıtım kutusuna TurkNet'in hizmet sinyali sağlamasıyla ve eğer Abone kurulum hizmetinden yararlanıyorsa hizmet almak istediği adresten TurkNet'in verdiği kullanıcı bilgileriyle internete erişebilir olmasıyla başlar.

9.2.2. Paket kapsamında tanımlanan ve altyapının izin verdiği hız en yüksek üst limiti belirlediğinden TurkNet internet hızını garanti etmez.

9.3. Telefon Hizmetine Özel Koşullar:

9.3.1. 900'li, 888'li ve 898'li hatlara aramaların açılması; ile Abone'nin telefon numarasının rehberde yer alması için Online İşlem Merkezinden girerek tercihinin belirtmesi gerekir.

9.3.2. Ulusal Numaralandırma Planında bir değişiklik olması durumunda, TurkNet, önceden yazılı olarak bilgilendirmek kaydıyla tahsis ettiği ve/veya taşınan numarayı değiştirebilir veya iptal edebilir.

9.4. Ücretlendirme Esasları

Özgür İletişim Paketinde İnternet hizmeti yalın olarak sunulmakta olduğundan sadece yalın internet hizmet bedeli Abone'ye fatura edilir. Abone tarafından telefon hizmetinin ayrıca alınmak istenilmesi halinde ayrıca telefon hizmet bedeli faturasına eklenecektir. Abone, güncel tarifelere www.turk.net adresinden ulaşabilir.

9.5. Gizlilik:

Abone, güvenlik bilgilerini, şifrelerini ve kullanıcı adını, başkasına kullanıramaz ve devredemez.

9.6. Kullanım Esasları:

Abone, hizmeti, talep ettiği adreste, kişisel kullanımı için, ticari olmayan amaçlarla, gerekli tüm güvenlik önlemlerini alarak ve makul kullanım çerçevesi içinde kullanacağını; tahsisli numara veya numaraları katma değerli servis ve/veya bunun dışında Sözleşme'de belirtilmemiş bir amaç doğrultusunda kullanmayacağını, hile ve danişıklık yapılması yoluyla ilgili herhangi bir işlem yapmayacağını beyan ve kabul eder. TurkNet Abone'den bu maddeye aykırı olabilecek kullanımlarına ilişkin açıklama talep edebilir. Abone, hizmeti kullandığı süreçte üçüncü şahıslara ve TurkNet'e verebileceği zararlardan sorumludur.

Hizmetin ifası için Abone'ye ücretsiz olarak modem ve/veya başka bir cihaz teslim edilmişse, Abone'nin cayma hakkı kullandığı veya Sözleşme'nin fesheldiği hallerde, modem ve/veya cihazlar 10 gün içinde TurkNet'e iade edilir. İadeler, TurkNet'in anlaşmalı olduğu kargo şirketleri aracılığıyla karşı ödemeli olarak TurkNet'in tebligat adresine yapılmalıdır. İade edilmediği takdirde, modem ve/veya diğer cihazlar ilişkin bedeller <https://turk.net/> adresinde yer aldığı şekliyle Aboneye fatura edilir. İadeleri için anlaşmalı kargo/kurye firmalarına www.turk.net adresinden

ulaşılabilir.

9.7. Ayıplı Hizmet:

Mücbir sebep ve umulmadık haller hariç olmak üzere, TurkNet'in kusuru nedeniyle Sözleşme'de belirtilen nitelikte hizmetin sunulmaması halinde Abone Sözleşme'yi feshederek ayıplı hizmete ilişkin ödediği bedelin iadesini veya fatura tutarında ayıp oranında indirim talep edebilir. Abone yapılan tespit sonucunda talebinde haklı ise, Abone'nin seçimine göre (i) ilgili tutar müteakip faturalardan mahsup edilir ya da (ii) Abone'nin nakit iade için gerekli bilgi ve belgeleri sunmasından itibaren makul süre içinde nakit olarak iade gerçekleştirilir. Hizmetin ifası kapsamında Abone'ye hizmeti kullanılması için ücretsiz olarak temin edilen cihazın ayıplı olduğu tespiti halinde cihaz değişikliği ücretsiz gerçekleştirilecektir.

9.8. İletişim bilgilerinin güncel tutulması:

Abone, tebligat adresi, e-posta adresi ve telefon numarası değişikliklerini TurkNet'e iletir. Abone'nin iletişim bilgilerini güncel tutmamasından doğacak her türlü Abone zararı ve/veya idari, cezai ve hukuki yaptırımın sorumluluğu Abone'ye aittir.

9.9. Müşteri Hizmetleri:

Abone, TurkNet müşteri hizmetlerine, şebeke içi ücretsiz aranan 08502888080 numaralı Hızlı Destek Hattı, 02127034371 numaralı Şikâyet Çağrı Merkezi üzerinden ve www.turk.net adresinde yer alan Online İşlem Merkezi üzerinden ulaşabilir.

10. FATURA VE ÖDEME ESASLARI:**10.1. Faturalama Başlangıcı:**

Hizmet ücretlendirmesi ve faturalandırma, hizmetin Abone'ye fiilen sunulmasıyla başlar. TurkNet tarafından hizmet başladıktan sonra Abone'ye gönderilen ilk faturada, bir aylık hizmet bedeli ile birlikte bir defaya mahsus kurulum ve benzeri tek seferlik hizmetlerin bedelleri ve damga vergisi de yer alacaktır.

10.2. Tarife ve Tarife Değişikliği, İlgili Hizmetler Bilgilendirmesi:

Güncel tarife, tarife değişiklikleri ve Sunulan ek hizmetlere ilişkin fiyatlar, açma kısıtlama ücreti, nakil yerinde destek fiyatları ve fiyat değişiklikleri bilgileri www.turk.net adresinde yer alır.

10.3. Fatura İtirazı:

Herhangi bir faturaya ait alacağın tahsili, Abone'nin önceki dönemlere ait ödenmemiş borçlarının ödendiği anlamına gelmez. TurkNet, Abone'nin yapacağı ödemeleri öncelikle geçmiş dönem borçlarına ait faize ve geçmiş dönem borçlarına sayma hakkını saklı tutar. Abone, herhangi bir faturaya faturanın düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde itiraz edebilir. Fatura itirazı fatura bedelini ödeme yükümlülüğünü durdurmaz veya kaldırmaz. TurkNet fatura itirazlarını 30 gün içinde sonuçlandırır.

TurkNet, inceleme sonucuna göre itirazın haklı bulunması durumunda, itiraz edilen tutarı Abone ödemişse ilgili mevzuatta düzenlenmiş gecikme zammıyla birlikte Abone'nin tercihi göre bir sonraki dönem faturasına mahsup eder veya 5 gün içerisinde Abone'ye iade eder.

10.4. Ödeme Vadesi Geçmiş Faturalar:

Abone faturasını son ödeme tarihinde **ödememişse** TurkNet sırasıyla;

- Fatura ödenene kadarki her gün için gecikme faizi uygulanır.
- Son ödeme tarihinden 17 gün sonra hizmeti kısıtlar ve bu sırada hizmeti faturalandırmaya devam eder.
- Bir sonraki faturanın son ödeme tarihinden sonraki 7 gün içinde hizmeti kapatır ve faturalamayı durdurur.
- Ödenmemiş borçların tahsili için yasal süreci başlatır. Bu durumda Abone, ödenmemiş faturaların ana para alacağından faiziyle birlikte sorumlu olacaktır. Abone'nin ödemesi gereken tutara ÖİV gibi her türlü vergi resim ve harç da dahildir. Ayrıca, Abone yasal süreçten doğan mahkeme masrafları, vekalet ücreti ve harçları da ödemekle yükümlüdür.

Abone kısıtlanan hizmetinin üzerindeki kısıtlamayı kaldırmak için borcunu ödedikten sonra 24 saat içinde TurkNet kısıtlamayı sonlandırır, Abone'nin bir sonraki faturasına kısıtlama-açma ücretini yansıtır. Abonenin bir takvim yılında gerçekleşen ilk kısıtlamasında, kısıtlama-açma ücreti yansıtılmaz.

11. TAAHHÜTSÜZ ABONELİK SONLANDIRMA ESASLARI**11.1 Cayma Hakkı:**

- Abone, Sözleşme'nin kurulmasından itibaren 14(on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
- Abone'nin bu süre içerisinde Özgür İletişim Paketi kapsamında herhangi bir kullanımı olduğu takdirde, Abone'ye herhangi ücret tahsil edilmeyecek olup Abone'den herhangi bir bedel tahsil edildiyse bildirimin ulaşmasından itibaren 14 gün içerisinde Abone'ye ilgili tutar/tutarlar iade edilecektir.
- Cayma hakkının kullanılması için Abone'nin 14 (on dört) günlük süre Turknet'e kimlik ve abone bilgileri ile beraber, yazılı ve imzalı olarak, Turknet'in 0212165560 numaralı faksına veya Turknet'in tebligat adresine gönderebilir. Ayrıca, bu talep, güvenli elektronik imza ile imzalanarak ya da Kalıcı Veri Saklayıcısı ile TurkNet'in e-posta adresine iletilebilir.

11.1.3. Hizmetin cayma hakkı sona ermeden Abone'nin onayı ile başlaması halinde cayma hakkı kullanılamaz. Ayrıca, cayma hakkının belirlenen süreden sonra kullanılması mümkün değildir, bu süreden sonra bu halde yapılan bildirim fesih bildirimi olarak hüküm ifade edecektir.

11.1.4. Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri Cayma Bildirim Formu'nda yer almaktadır.

11.2. Abone Tarafından Sonlandırma:

11.2.1. Abone, Hizmetini hiçbir cayma bedeli ödemeksizin istediği zaman sonlandırabilir. Hizmet sonlandırmak için Abone hizmeti sonlandırma talebini kimlik ve abone bilgileri ile beraber, yazılı ve imzalı olarak, TurkNet'in tebligat adresine; veya güvenli elektronik imza ya da Kalıcı Veri Saklayıcısı ile

TurkNet'in e-posta adresine iletmelidir. Ayrıca, Abone, TurkNet'in 02122165560 numaralı faksına fesih talebini iletebilir. Fesih başvurusu, e-posta üzerinden yapılacak ise ilgili e-posta TurkNet ile paylaşılan e-posta olmalıdır. Ayrıca, Abone, E-devlet kapısı, müşteri işlem merkezi veya çevrimiçi uygulamalar üzerinden de fesih talebini iletebilir.

11.2.2. TurkNet, Sözleşme'nin 7.1. maddesinde belirtilen yöntemlere uygun bildirim yapıldığı andan itibaren Abone'ye 24 saat içinde ilgili talebin alındığına yönelik bilgi verir, hizmeti kısıtlar ya da durdurur. TurkNet, fesih talebinden itibaren yedi gün(7gün) içerisinde fesih işlemini gerçekleştirir ve Abone'ye Sözleşme'nin feshedildiğini elektronik posta, SMS ve arama yöntemlerinden birini kullanarak bildirir. TurkNet, Sözleşme feshedildikten sonra, geri kalan alacakları için en geç dört ay(4 ay) içerisinde son faturayı gönderir. Son faturaya uygulanan gecikme faizi ve yasal takipten doğan masraflar faturada yer almamaktadır. Abone'den daha önceden alınan depozito, avans, gibi ücretler veya Abone alacakları varsa bunlardan TurkNet alacakları mahsup edildikten sonra varsa bakiye miktar 15 gün içerisinde Abone'ye iade edilir.

11.3. TurkNet Tarafından Sonlandırma:

Abone'nin Sözleşme hükümlerini veya ilgili mevzuatı ihlal etmesi ve özellikle;

- (i) Abone tarafından Sözleşme'nin tanzimi sırasında verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte veya yanlış olduğunun ya da söz konusu bilgi ve belgelerin güncel olmadığından saptanması;
 - (ii) Abone tarafından hukuka aykırı ya da suç niteliği taşıyan bir faaliyetin varlığı konusunda haklı bir şüphenin bulunması;
 - (iii) Abone tarafından gecikme faizi ile birlikte tahakkuk eden ücretlerin faturanın son ödeme tarihinde ödenmemesi;
 - (iv) Abone'nin almakta olduğu hizmeti üçüncü kişilere kiralaması/kullandırması;
 - (v) Abone'nin, makul kullanım çerçevesi dışına çıkması
 - (vi) Abone'nin kullanmakta olduğu numara veya numaraları katma değerli servis ve/veya bunun dışında Sözleşme'de belirtilmemiş bir amaç doğrultusunda kullanması, hile ve danışıklı numaralar ile ilgili herhangi bir işlem yapması
- hallerinde TurkNet, kanundan ve Sözleşme'den kaynaklanan hakları saklı kalmak üzere, ihlalin niteliğine göre; (a) Hizmetlerin sunumunu geçici olarak veya tamamen durdurma veya (b) yazılı olarak bildirmek suretiyle Sözleşme'yi feshetme ve (c) yasal takip süreci başlatma haklarına sahiptir. Yukarıda belirtilen hallerde, Abone makul bir süre öncesinde, çeşitli mecralar aracılığı ile, ihlal giderilebilecek nitelikte ise ihlalin giderilmesi, aksi takdirde yukarıda belirtilen yaptırımların uygulanacağı konusunda uyarılacak ve bilgilendirilecektir.

12. MÜCBİR SEBEP VE UMULMAYAN HALLER

Yargı kararlarında belirtilen ve uygulamada kabul görmüş nitelikteki (Yangın, su baskını, grev, deprem gibi) mücbir sebep halinin 30 (otuz) takvim günü boyunca ortadan kalkmaması durumunda, Taraflar'dan her biri Sözleşme'yi feshetme hakkına sahiptir. Bu Sözleşme bağlamında diğer operatörlerden kaynaklanan kesinti ve gecikmeler ve üçüncü şahısların eylemleri, öngörülemeyen acil bakım onarım çalışmaları, yetkili makamların uyguladığı kesinti ve kısıtlamalar Umulmayan Haller sayılacak olup, TurkNet bu kesinti ve kısıtlamalardan dolayı sorumlu olmayacak ve **Abone bu kesinti ve gecikmelerden dolayı TurkNet'in sorumlu olduğunu iddia etmeyecektir.**

13. HARÇLAR, YÜRÜRLÜK ve ŞİKAYET PROSEDÜRÜ

13.1. Abone, imzaladığı/onayladığı Sözleşme'nin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklı her türlü uyuşmazlıkları, ilgili mevzuat gereğince oluşturulan, www.turk.net adresinde yer alan Online İşlem Merkezi üzerinden TurkNet'e iletebilecektir. Abone, işbu Sözleşme'nin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklı her türlü uyuşmazlıklar ile ilgili olarak il ve ilçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine başvurabilir, uzlaşma sağlanamazsa, davalının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi veya Abone'nin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi ve bu yerlerdeki İcra Daireleri yetkili olmak kaydıyla, yargı yoluna başvurabilir.

Abone Ad Soyad:

Sözleşme koşullarını okudum anladım kabul ediyorum.

İmza:

Tarih:

SN.Hacı Murat Balcı, 7444824 nolu hizmetinize yönelik aboneliğiniz için Kimliğinizi E-Devlet üzerinden İnternet Bankacılığı yöntemi ile giriş yaparak, 2024-01-17 10:50:17de onayladınız.